

Conheça os **princípios** do **Direito do Trabalho**

UFCD: 0676 Função pessoal- legislação
laboral

Formadora: Ana Nunes

Formanda: Ana Silva



Índice

Princípio da Segurança e Saúde no Trabalho.....	3
Princípios fundamentais da segurança e higiene no trabalho	3
Importância.....	4
Exemplo prático	4
Princípio da Liberdade de Trabalho	5
Aspectos essenciais	5
Limitações	5
Exemplo prático	5
Princípio da Proteção da Dignidade humana / trabalhador	6
Dimensões principais	6
Exemplo prático	6
Princípio da Igualdade no trabalho	7
Aspectos fundamentais	7
Mecanismos de proteção.....	7
Exemplo prático	7
Princípio da Irrenunciabilidade dos Direitos do Trabalhador	9
Características	9
Exemplos de direitos irrenunciáveis.....	9
Exemplo prático	9
Princípio da Autonomia Coletiva	10
Caracterização	10
Limites	10
Exemplo prático	10
Conclusão	11

Princípio da Segurança e Saúde no Trabalho

O princípio da segurança e saúde no trabalho garante que todos os trabalhadores têm direito a exercer a sua atividade em condições seguras e saudáveis. Em Portugal, este princípio encontra-se consagrado, sobretudo, na [Lei n.º 102/2009](#), que estabelece o regime jurídico da promoção da segurança e saúde no trabalho.

Este regime impõe ao empregador o dever de prevenir riscos profissionais, assegurando a avaliação de riscos, a implementação de medidas preventivas, a formação dos trabalhadores e a vigilância da saúde.

A segurança e saúde no trabalho abrange a prevenção de riscos físicos, químicos e biológicos, bem como aspetos ergonómicos e psicossociais.

Princípios fundamentais da segurança e higiene no trabalho

A segurança e higiene no trabalho assenta em princípios fundamentais que ajudam a criar ambientes laborais mais seguros e produtivos:

- Evitar riscos sempre que possível;
- Avaliar riscos inevitáveis;
- Combater os riscos na origem;
- Adaptar o trabalho ao trabalhador;
- Acompanhar a evolução tecnológica;
- Planificar a prevenção de forma integrada;
- Priorizar a proteção coletiva;
- Garantir formação e informação adequadas.

Importância

A aplicação destes princípios permite reduzir acidentes de trabalho e doenças profissionais, aumentar a produtividade, melhorar o ambiente organizacional e assegurar o cumprimento da legislação.

Exemplo prático

Numa empresa de construção civil, a instalação de redes de proteção coletiva em andaimes, em vez de depender apenas de equipamentos individuais, concretiza o princípio da prioridade da proteção coletiva e da prevenção de riscos na origem.

Princípio da Liberdade de Trabalho

A liberdade de trabalho é um direito fundamental consagrado na Constituição da República Portuguesa e no Código do Trabalho. Este princípio garante a livre escolha de profissão, o acesso ao emprego e a possibilidade de mudança de atividade profissional.

Aspetos essenciais

- Direito de escolha de profissão e local de trabalho;
- Igualdade de oportunidades no acesso ao emprego;
- Direito de cessação do contrato mediante aviso prévio;
- Direito a condições dignas de trabalho (férias, descanso, remuneração);
- Liberdade sindical e direito à greve.

Limitações

Apesar da sua amplitude, este princípio admite restrições legalmente previstas:

- Pactos de não concorrência (limitados no tempo e espaço);
- Pactos de permanência (associados a formação suportada pelo empregador).

Estas limitações visam equilibrar a liberdade do trabalhador com os interesses legítimos das empresas.

Exemplo prático

Um trabalhador que decide rescindir o contrato para aceitar uma proposta noutra empresa exerce a sua liberdade de trabalho, desde que cumpra o aviso prévio legalmente exigido.

Princípio da Proteção da Dignidade humana / trabalhador

A dignidade da pessoa humana constitui um valor fundamental do ordenamento jurídico português, consagrado no artigo 1.º da Constituição da República Portuguesa. No contexto laboral, este princípio assegura que o trabalhador é tratado com respeito, sendo protegida a sua integridade física e moral.

Dimensões principais

- Limitação do poder disciplinar e diretivo do empregador;
- Proibição de assédio e tratamentos degradantes;
- Garantia de condições de trabalho justas;
- Direito à remuneração adequada e proteção social.

Este princípio concretiza-se através de normas que visam prevenir abusos e promover um ambiente de trabalho digno.

Exemplo prático

Situações de assédio moral no local de trabalho, como humilhações públicas ou pressão psicológica constante, violam diretamente este princípio e podem dar origem a responsabilidade disciplinar e indemnizatória.

Princípio da Igualdade no trabalho

O princípio da igualdade no trabalho garante que todos os trabalhadores têm direito a tratamento igual, proibindo discriminações injustificadas.

Aspetos fundamentais

- Igualdade de oportunidades no acesso ao emprego;
- Igualdade de condições de trabalho e progressão profissional;
- Igualdade remuneratória para trabalho igual ou de valor igual;
- Proibição de discriminação com base em fatores como sexo, idade, origem, religião ou orientação sexual.

Mecanismos de proteção

- Intervenção da Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT);
- Atuação da Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego (CITE).

A violação deste princípio pode originar responsabilidade legal e sanções.

Exemplo prático

Se dois trabalhadores desempenham funções equivalentes, mas um recebe um salário inferior apenas por ser do sexo feminino, existe uma violação do princípio da igualdade remuneratória.

Princípio da igualdade



PALAVRAS-CHAVE

arbitrio; discriminações; justificação de tratamento diferenciado; privilégios; tratamento desigual

TEXTO

O princípio da igualdade impõe aos poderes públicos um tratamento igual de todos os seres humanos perante a lei e uma proibição de discriminações infundadas, sem prejuízo de impor diferenciações de tratamento entre pessoas, quando existam especificidades relevantes que careçam de proteção

1. Trata-se de um direito diretamente ligado ao valor da dignidade humana na sua longa luta contra discriminações arbitrárias, sendo tido como um princípio estruturante do sistema de direitos fundamentais e encontrando-se refletido no conteúdo da maioria dos restantes direitos de liberdade e direitos sociais

2. Na sua vertente negativa, o princípio da igualdade encontra-se presente no n.º 1 do artigo 13.º da Constituição da República Portuguesa (CRP) quando este proclama que todos os cidadãos têm a mesma "dignidade social" e estabelece a sua igualdade formal perante a lei.

A igualdade negativa proíbe aos poderes públicos discriminações arbitrárias de carácter favorável (privilégios) ou desfavorável (tratamentos desiguais desfavoráveis). O n.º 2 do art.º 13.º da CRP enumera numa lista, exemplificativa, de discriminações inadmissíveis: "Ninguém pode ser privilegiado, beneficiado, prejudicado, privado de qualquer direito ou isento de qualquer dever em razão de ascendência, sexo, raça, língua, território de origem, religião, convicções políticas ou ideológicas, instrução, situação económica, condição social ou orientação sexual".

3. A igualdade em sentido positivo envolve a obrigação de "tratar igualmente o que é igual e desigualmente o que é diferente".

A igualdade admite situações fundamentadas de tratamento desigual, radicadas em critérios de justiça, que atinjam objetivos legítimos e sejam proporcionadas no preenchimento desses objetivos. Daqui resulta a necessidade de compensações que atenuem desigualdades de partida cabendo essa função nas tarefas do Estado que, na alínea d) do art.º 9.º da CRP, é incumbido de promover a "igualdade real" entre os portugueses.

O Tribunal Constitucional admite diversas formas de compensação, como os casos das mulheres trabalhadoras, dos alunos carenciados ou dos menores abandonados.

4. A dimensão subjetiva do princípio liga-se à circunstância de este último enunciar um direito de carácter defensivo, suscetível de ser invocado diretamente a partir da Constituição, com relevo para situações que envolvam uma relação entre os poderes públicos e os cidadãos.

Princípio da Irrenunciabilidade dos Direitos do Trabalhador

O princípio da irrenunciabilidade estabelece que o trabalhador não pode abdicar de direitos que lhe são conferidos por normas imperativas do Direito do Trabalho.

Características

- As normas laborais definem um mínimo inderrogável de proteção;
- A renúncia a direitos é, em regra, nula;
- Protege-se o trabalhador da desigualdade negocial face ao empregador.

Exemplos de direitos irrenunciáveis

- Direito a férias e respetivo subsídio;
- Direito ao salário mínimo;
- Direito à segurança e saúde no trabalho;
- Direito à greve.

Este princípio assegura que os direitos fundamentais dos trabalhadores não podem ser afastados por acordo.

Exemplo prático

Um trabalhador não pode aceitar, mesmo que voluntariamente, abdicar das suas férias em troca de um pagamento adicional fora das situações previstas na lei, pois esse direito é irrenunciável.

Princípio da Autonomia Coletiva

O princípio da autonomia coletiva permite que trabalhadores e empregadores regulem as suas relações laborais através da negociação coletiva.

Caracterização

- Direito constitucionalmente protegido;
- Exercido por sindicatos e associações de empregadores;
- Concretizado através de instrumentos de regulamentação coletiva de trabalho (IRCT).
-

Limites

A autonomia coletiva encontra limites nas normas imperativas e nos direitos fundamentais dos trabalhadores.

Este princípio reforça o papel dos parceiros sociais na definição das condições de trabalho, promovendo soluções ajustadas aos diferentes setores de atividade.

Exemplo prático

Um contrato coletivo de trabalho que estabelece salários mínimos superiores ao salário mínimo nacional demonstra a aplicação prática da autonomia coletiva.

Conclusão

Os princípios do Direito do Trabalho constituem a base estruturante das relações laborais em Portugal. Estes princípios visam equilibrar a relação entre trabalhador e empregador, garantindo proteção, justiça e dignidade no contexto profissional.

A sua aplicação prática é essencial para assegurar não apenas o cumprimento da lei, mas também a promoção de ambientes de trabalho mais seguros, equitativos e produtivos.